

골프존 운영 위탁 용역계약서

주식회사 이지벤처스(이하, "위탁인"이라 한다)와 힐링스토리(이하, "수탁인"이라 한다)는 아래의 조건에 따라 골프존 운영 위탁 용역계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결한다. 당사자는 골프존 장비 업그레이드 추진을 계기로 영업장 운영환경 및 비용구조의 변화를 반영하고, 종전 계약의 위탁운영 수수료·정산 구조 및 당사자의 권리·의무를 재정비한다.

제1조 (목적)

본 계약은 위탁인이 제공하는 시설 및 관련 권한을 기초로, 수탁인에게 골프존 영업장 운영 용역을 수행하도록 위탁함에 있어 골프존 영업에 부수하여 운영되는 힐링밥상의 운영을 포함하여 수탁인의 업무 범위, 용역비 정산 및 각 당사자의 권리·의무를 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 의미는 다음과 같다.

1. **월별 매출액**: 제3조 제1항에서 정한 각 영업장에서 발생한 매출을 합산한 금액으로서, 골프존 영업장의 경우 실제 매출에서 정산서의 '할인 및 이용권'으로 차감되는 결제 항목(모바일이용권, 지류이용권, 상품권, G패스 포인트) 금액을 차감한 후 부가가치세를 제외한 금액으로 하고, 힐링밥상의 경우 POS, 카드매출자료, 현금영수증 기타 객관적인 매출자료에서 확인되는 주류 매출에서 취소·환불 등을 반영한 후 부가가치세를 제외한 금액으로 한다.
 - **실제 매출**: GPM상 월별 매출(<https://gpm.golfzonpark.com> > 매출/라운드관리 > 매출 조회 > 월별 매출) 화면에 표시되는 "매출금액"과 "보조단말기 결제내역"을 합산한 금액에서 "할인금액"을 차감한 금액
 - **정산서**: GPM상 정산서 조회(<https://gpm.golfzonpark.com> > 정산관리 > 정산서 조회) 화면에서 확인되는 가맹점 정산서(월 정산자료)

본 호에서 정한 실제 매출, 정산서, '할인 및 이용권'으로 차감되는 결제 항목(모바일이용권, 지류이용권, 상품권, G패스 포인트)의 명칭, 표시 위치, 메뉴 경로 또는 분류 체계가 골프존 시스템 개편 등으로 변경되더라도, 실질적으로 동일한 데이터 또는 문서에 해당하는 경우에는 본 호에서 정한 실제 매출, 정산서 및 '할인 및 이용권'으로 차감되는 결제 항목으로 본다.

2. **정산기준월**: 매월 1일부터 말일까지의 각 영업일자에 귀속되는 매출 및 거래를 정산하는 기간을 말한다. 해당 월 말일의 영업에 관한 POS·GPM 기타 매출·정산시스템의 결산 마감일이 익월 1일 0시를 지나 이루어지는 경우에도, 해당 거래가 객관적인 매출·정산자료상 말일자 영업분으로 귀속되는 범위에서는 그 결산 마감시점까지를 해당 정산기준월에 포함한다. 다만, 익월 1일자 이후의 영업분으로 귀속되는 매출 및 거래는 해당 정산기준월에 포함하지 아니한다.
3. **부족액**: 제7조 제2항 제2호에 따른 공제 후 잔액이 0 미만인 경우의 부족분으로서, 수탁인이 위

탁인에게 지급하여야 할 금액(부가가치세를 제외한 공급가액 기준).

4. **시설물**: 제3조 제2항에 기재된 각종 설비 및 기타 부대설비 일체를 말하며, 고정적으로 설치되어 영업장 구조·배선·배관 등에 일체화된 장치(예: 골프존 NX, 인테리어 마감, 공조설비 등)를 포함한다. 다만, 소모품 및 소모성 물품, 수탁인이 자체 조달·임차·대여하는 장비 또는 제3자 소유로서 위탁인에게 소유권이 귀속되지 않는 물품은 시설물에 포함되지 않는다.
5. **영업장**: 제3조 제1항의 소재지에 위치한 골프존 영업장 및 힐링밥상 영업장 전 구역.
6. **계정정보**: 영업장 운영에 사용되는 각종 온라인/오프라인 계정(예: 예약·회원관리, POS-GPM 접근권한, 광고·마케팅 계정, 지도/리뷰 계정, SNS 계정 등)의 ID, 접근권한, 설정값 및 관련 인증수단 일체로서 '별첨 3. 계정정보 리스트'에 기재된 계정 및 제9조 제1항 제8호에 따라 추가되는 계정을 말한다.
7. **용역비**: 수탁인이 본 계약에 따라 영업장 운영용역을 수행한 대가로서, 제7조에 따라 월별 매출액에서 각 공제항목을 공제한 후 수탁인에게 지급되는 금액을 말한다.

제3조 (시설 및 영업장의 표시)

- ① 본 계약의 대상 영업장은 다음과 같다.
 1. **창릉 프리미어 골프존**: 경기도 고양시 덕양구 동축로 70, 지1층 씨-에스-비1-01호 ~ 씨-에스-비1-09호(동산동, 현대프리미어캠퍼스 지축역 지식산업센터)
 2. **힐링밥상**: 경기도 고양시 덕양구 동축로 70, 씨-에스-비1-01-1호(동산동, 현대프리미어캠퍼스 지축역 지식산업센터)
- ② 위탁 대상 시설물(이하 "시설물"로 한다): 골프존 NX 14대(좌타 12대, 양타 2대), 인테리어 일체, 시스템에어컨 22대 및 영업장 내 기타 부대설비 일체
- ③ 본 계약의 대상인 시설물과 영업장, 이에 부수하는 권리 일체는 모두 위탁인에게 귀속되며, 수탁인은 본 계약에서 정한 범위 내에서 운영용역을 수행할 권한만 가진다.

제4조 (계약 조건)

- ① 수탁인은 본 계약의 성실한 이행을 담보하기 위하여 이행보증금 일억오천만 원(₩150,000,000)을 위탁인에게 예치한다. 종전 계약에 따라 수탁인이 위탁인에게 이미 예치한 이행보증금 일억오천만 원(₩150,000,000)은 별도의 반환 및 재납부 절차 없이 본 계약의 이행보증금으로 계속 예치된 것으로 본다.
- ② 위탁인이 본 계약에 따라 수탁인이 부담하여야 할 금액을 이행보증금에서 충당한 경우, 수탁인은 위탁인의 통지를 받은 날부터 5영업일 이내에 이행보증금을 제1항의 금액까지 보충하여야 한다.

제5조 (용역 기간)

- ① 용역기간은 2026년 10월 1일부터 2028년 9월 30일까지(24개월)로 한다.
- ② 제1항의 용역기간 또는 본 조에 따라 연장된 용역기간의 만료일 전일 24시까지 어느 일방도 상대방에게 제14조에서 정한 서면의 방법으로 계약의 갱신을 거절하거나 계약조건의 변경을 요구하는

의사를 통지하지 아니한 경우, 본 계약은 해당 계약기간 만료일의 다음 날부터 12개월간 종전과 동일한 조건으로 자동 연장된다. 이후 연장된 용역기간의 만료 시에도 동일하게 적용한다.

- ③ 어느 일방은 제2항에서 정한 기한까지 별도의 사유를 제시하지 아니하고도 갱신거절 의사를 통지할 수 있다. 갱신거절은 제13조에 따른 계약기간 중의 해지로 보지 아니하며, 갱신거절 통지가 있는 경우 본 계약은 해당 용역기간의 만료와 동시에 종료한다. 상대방은 갱신거절 자체만을 이유로 손해배상, 기대이익 기타 명목의 금전 또는 권리를 청구할 수 없다. 다만, 계약 종료일까지 이미 발생한 채권·채무 및 손해배상청구권에는 영향을 미치지 아니한다.
- ④ 제2항에서 정한 기한까지 어느 일방이 계약조건의 변경을 요구하는 의사를 통지한 경우에는 본 계약이 종전과 동일한 조건으로 자동 연장되지 아니한다. 당사자가 해당 용역기간 만료일까지 변경된 계약조건에 관하여 별도의 서면 합의를 한 경우에는 그 합의에 따라 계약관계를 계속하고, 서면 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 본 계약은 해당 용역기간의 만료와 동시에 종료한다. 다만, 계약조건에 관한 협의를 계속하면서 영업장 운영을 일시적으로 계속할 필요가 있는 경우에는 제5항에 따른 임시 운영관계를 둘 수 있다.
- ⑤ 제3항 또는 제4항에 따라 본 계약이 기간 만료로 종료된 후 수탁인이 영업장 운영을 계속하고 위탁인이 이를 일시적으로 허용하거나 본 계약에서 정한 방식으로 매출 및 용역비를 정산·지급하였다 라도, 그러한 사정만으로 본 계약이 묵시적으로 갱신 또는 재계약되거나 제2항에 따른 자동연장이 이루어진 것으로 보지 아니한다. 이 경우 수탁인의 운영은 별도의 갱신·재계약 또는 계약조건 변경에 관한 서면 합의가 이루어질 때까지의 임시 운영관계로 한다. 위탁인은 별도의 귀책사유 또는 해지사유가 없더라도 7일 전 서면통지로 임시 운영관계를 종료할 수 있으며, 제13조에서 정한 즉시해지 사유가 발생한 경우에는 즉시 종료할 수 있다. 임시 운영기간 동안에는 위탁운영 수수료 및 정산, 수탁인의 업무와 의무, 인력관리, 시설관리, 보험, 비밀유지, 개인정보·계정정보 관리, 손해배상, 지연손해금 및 시설물·운영자료의 인계 등 그 성질상 적용 가능한 본 계약의 조항을 동일하게 적용한다. 임시 운영관계가 종료된 경우 수탁인은 시설물, 고객정보, 계정정보, 매출·정산자료 및 기타 영업장 운영에 필요한 자료 일체를 위탁인 또는 위탁인이 지정하는 자에게 지체 없이 인계하여야 한다.

제6조 (수탁인의 업무 범위)

수탁인은 본 계약에 따라 다음의 업무를 수행한다.

1. 골프존 영업장 및 힐링밥상 운영 전반(회원 관리, 예약, 고객 응대, 매장 관리, 음식·음료 제공 및 위생 관리 등)
2. 제8조에 따른 인력 관리 책임에 기초한 영업장 인력의 독립적인 채용, 배치, 관리 및 교육
3. 영업장 내 시설물·비품의 유지관리(일상 점검, 고장·파손 발생(우려 포함) 시 위탁인에게 지체 없이 통보하고, 수탁인이 부담하여 필요한 조치를 수행하는 것을 포함한다) 및 소모품 조달
4. 마케팅·홍보 활동(온·오프라인 광고, 프로모션 등)의 독자적 기획 및 집행
5. 위탁인이 정한 브랜드 가치·서비스 기준을 준수하는 범위 내에서 운영
6. 기타 골프존 및 힐링밥상 운영에 통상적으로 필요한 업무

제7조 (용역비 정산)

① 월별 매출액에서 다음 각 항목을 공제한 후 잔액을 수탁인의 용역비로 한다.

1. **위탁운영 수수료:**

위탁인이 수탁인에게 제3조의 시설물을 제공하고 본 계약에 따른 영업장의 운영 권한을 부여하는 대가로서, 월별 매출액에서 우선 공제되어 위탁인에게 귀속되는 금액으로 하며, 매월 금 삼천팔백오십만 원(₩38,500,000, 부가가치세 별도)으로 한다.

2. **관리비:**

소재지 건물의 관리단 또는 관리주체가 부과하는 제반 비용 전액으로서 부가가치세를 제외한 금액으로 한다. 다만, 익월 5일 기준으로 정산기준월의 관리비가 확정되지 아니하므로 전월 기준으로 부과·고지된 관리비(전월분 관리비)를 해당 월 공제에 적용한다. 본 계약이 종료된 경우에도 정산기준월의 관리비가 확정되는 때에 상호 정산한다.

3. **골프존 유지보수비:**

골프존 가맹본부 약관에서 정한 라운드 수 등을 기준으로 산정되는 유지보수 및 POS H/W 관리비 등을 포함하는 비용으로 하며, 정산서에 따라 산정·고지되는 정산금액('할인 및 이용권' 등 차감 항목 반영 후 위탁인이 실제 납부하는 금액)에서 부가가치세를 제외한 금액으로 한다.

4. **운영비:**

'별첨 2. 운영비 목록'에 기재된 항목으로 하며, 부가가치세를 제외한 금액으로 한다. 별첨 2는 본 계약의 일부로서 당사자의 서명·날인 없이도 본 계약과 동일한 효력을 가진다.

5. **카드수수료:**

고객의 카드결제에 수반하여 가맹점 명의자인 위탁인이 카드사 또는 결제대행사 등에 납부하는 수수료로서, 정산기준월 GPM상 월별 매출 화면의 POS 결제내역 중 '신용카드' 금액과 보조단말기 매출 화면의 '카드 승인' 금액에 1.15%를 곱하여 산정한 금액으로 한다. 이는 익월 5일 정산 시점에는 정산기준월의 카드사 정산 확정이 현실적으로 곤란한 사정을 고려하여 정산의 신속·편의성을 확보하기 위한 고정요율이며, 관련 제도 또는 수수료 체계 변경 등으로 위 산정 방식과 위탁인에게 실제 부과되는 수수료 사이에 현저한 괴리가 발생하는 경우에는 당사자가 상호 협의하여 합리적으로 조정한다.

6. **현금 정산 차액:**

정산기준월 GPM상 현금 매출액과 영업장 실제 현금 정산액 사이에 차이가 있는 경우, 당사자가 객관적 자료에 따라 상호 확인한 그 차액을 말하며, 위탁인이 수령하여야 할 금액은 공제항목에 포함하고, 위탁인이 반환하여야 할 금액이 있는 경우에는 이를 반영하여 정산한다.

7. **힐링밥상 주류 매입비:**

당사자 간 합의에 따라 위탁인 명의의 힐링밥상 사업장을 통하여 매입한 주류의 실제 매입비용으로서, 세금계산서, 거래명세서, 카드전표 기타 객관적인 증빙자료에 따라 확인되는 금액 중 부가가치세를 제외한 금액으로 한다.

8. 그 밖의 영업장 운영과 관련하여 위탁인 명의로 청구되거나 위탁인이 실제 납부한 비용(교통유발부담금(분담금), 옥외광고물 관련 수수료·사용료 등을 포함하되 이에 한정되지 아니한다)이 있는 경우, 그 비용을 공제항목에 포함하여 공제한다.

② 용역비 정산은 매월을 기준으로 하며, 제2조 제2호에 따른 해당 월 말일자 영업의 결산 마감 후 정산기준월의 매출을 익월 최초 영업일에 확정한다. 공제항목을 포함한 최종 정산 금액은 익월 5일에 확정하는 것으로 한다.

1. 공제 후 잔액이 0 이상인 경우, 수탁인은 확정된 금액에 따라 익월 5일까지 세금계산서를 위탁인에게 발행하고, 위탁인은 익월 5일에 정산된 용역비를 지급한다.
 2. 공제 후 잔액이 0 미만인 경우, 그 부족액은 정산 결과 수탁인이 위탁인에게 지급하여야 할 금액으로 한다. 위탁인은 익월 5일까지 부족액에 대한 세금계산서를 수탁인에게 발행하고, 수탁인은 익월 5일에 세금계산서에 기재된 금액을 지급한다.
 3. 본 항에서 정한 익월 5일이 금융기관 휴무일인 경우, 본 항에 따른 확정, 세금계산서 발행 및 지급은 익영업일에 한다.
- ③ 수탁인은 인건비, 4대보험 및 이에 준하는 법정비용, 마케팅·홍보비, 힐링밥상의 주류를 제외한 식재료·음료 매입비, 영업장 운영에 통상적으로 필요한 소모품비 및 시설물의 이상·고장·파손·사고 등에 대한 점검·수리·부품교체·유지보수 비용(유상 A/S 포함) 등 운영 과정에서 발생하는 비용을 전액 직접 부담하며, 이는 제1항의 공제항목에 포함되지 않는다.
 - ④ 영업장 운영의 안정 및 서비스 품질 유지를 위해 골프존 장비의 업그레이드가 필요한 경우, 업그레이드의 시행 여부, 범위 및 비용 부담 방법은 당사자가 사전에 협의하여 정한다. 업그레이드된 장비(부속·부품 포함)의 명의 및 관리·처분에 관한 사항은 기존 장비의 귀속 관계에 따른다.
 - ⑤ 당사자 일방은 본 계약에 따라 상대방에 대하여 가지는 금전채권을 상대방에 대한 채무와 상계할 수 있다. 다만, 상계 후에도 다툼이 있는 금액은 별도로 합의하거나 법적 절차에 따른다.
 - ⑥ 제8조 및 제9조에 따라 수탁인이 부담하여야 할 비용, 상환금, 손해배상금 기타 금전채무가 발생한 경우, 위탁인은 수탁인에게 지급할 용역비 및 기타 정산금에서 해당 금액을 우선 공제할 수 있다. 용역비 및 기타 정산금으로 전액 충당되지 아니하는 경우 위탁인은 부족한 금액을 이행보증금에서 충당할 수 있으며, 수탁인은 제4조에 따라 이행보증금을 약정금액까지 보충하여야 한다. 비용 또는 손해의 발생은 객관적인 자료에 따라 확인되었으나 그 최종 금액이 확정되지 아니한 경우, 위탁인은 합리적으로 예상되는 금액의 범위에서 용역비 또는 기타 정산금의 지급을 유보할 수 있으며, 최종 금액이 확정된 후 그 차액을 정산한다. 본 항에 따른 공제·충당·지급유보는 위탁인의 상계권 및 별도의 손해배상청구권 행사에 영향을 미치지 아니한다.
 - ⑦ 본 조 및 본 계약에서 정하는 용역 대가 등 과세대상 공급의 대가는 부가가치세 별도로 하며, 지급 시 부가가치세는 별도로 가산한다. 다만, 이행보증금은 부가가치세를 적용하지 아니한다.
 - ⑧ 본 계약에 따른 당사자 간 월별 정산, 용역비의 지급 및 이에 수반되는 세금계산서 발행·수취 등 위탁인의 계약상 정산 업무는 창릉 프리미어 골프존 사업장(사업자등록번호 552-85-02879)을 기준으로 처리한다. 다만, 힐링밥상 영업장에서 발생하는 주류 매출·매입 기타 해당 영업장에 직접 귀속되는 거래 및 이에 관한 세무상 증빙은 관계 법령 및 실제 거래의 귀속에 따라 힐링밥상 사업장(사업자등록번호 407-85-09403)을 기준으로 처리한다.

제8조 (인력 관리 책임)

수탁인은 영업장 운영에 필요한 인력을 직접 채용·배치·관리하며, 이와 관련 사용자로서의 지위를 가진다. 이에 따른 인건비, 퇴직금, 사회보험료 등 법정 비용을 전액 부담한다. 수탁인은 근로시간, 휴게·휴일, 휴가, 임금, 퇴직, 징계, 해고, 산업재해, 직장 내 괴롭힘·성희롱 기타 인사·노무에 관한 모든 사항을 독립적으로 관리하며, 이와 관련하여 노동관서 또는 노동위원회에 대한 진정·신청, 민·형사상 분쟁 기타 문제가 발생한 경우 자신의 책임과 비용으로 이를 처리하여야 한다. 수탁인의 귀책사유로 위탁인이 비용을 부담하거나 손해를 입은 경우에는 제7조에 따라 이를 상환·정산한다. 위탁인은 수탁인의 근로자와 관련

하여 어떠한 법적·경제적 책임도 지지 아니한다.

제9조 (당사자의 의무)

① 수탁인은 본 계약의 이행과 관련하여 다음 각 호의 의무를 부담한다.

1. 영업장 운영 과정에서 고객 응대, 서비스 태도 등에 최선을 다하여야 한다.
2. 수탁인은 시설물 이상·고장·파손·사고 등 발생(우려 포함) 시 위탁인에게 지체 없이 통보하고, 수탁인의 비용으로 필요한 조치를 즉시 수행한다. 수탁인은 조치 완료 후 조치 내역 및 증빙(비용 포함)을 카카오톡 등 전자적 방법으로 공유한다.
3. 수탁인은 영업장 운영 과정에서 위탁인이 정한 브랜드 가치 및 서비스 기준을 준수하여야 하며, 이는 고객 응대·위생·시설 관리 등 기본적인 품질 유지에 한정된다. 다만, 구체적인 영업 운영 방식(인력 채용·근로조건·영업전략·마케팅 등)은 수탁인의 독립적 재량에 따른다.
4. 수탁인은 현금 결제 시 별도의 할인을 제공하는 등 결제수단을 이유로 가격을 달리 적용하는 행위를 하여서는 아니 된다.
5. 수탁인은 GPM 등 매출·정산 시스템에서 '서비스액'(무상 또는 100% 할인 처리 등) 처리가 발생하는 경우, 건별로 발생 일시, 타석 또는 이용 내역, 대상, 사유(직원 복지, 선결제 확인 등) 및 관련 증빙을 별도 장부(전자문서 포함)에 기록·보관하여야 하며, 위탁인의 요청이 있는 경우 지체 없이 제출하여야 한다.
6. 영업장 운영 중 발생하는 고객과의 클레임, 민·형사상 분쟁 및 손해배상에 대한 책임은 원칙적으로 수탁인이 부담한다. 다만, 위탁인 또는 제3자의 귀책사유로 인한 경우에는 해당 당사자가 책임을 부담한다. 고객이 위탁인 또는 골프존 본사 등을 상대로 민원·소송·기타 청구를 제기하는 경우, 수탁인은 자신의 비용으로 위탁인의 방어 및 분쟁 해결에 적극 협조하여야 하며, 변호사 선임비용, 인지·송달료, 합의금, 벌금 기타 일체의 비용은 수탁인의 귀책사유가 있는 범위에서 최종적으로 부담한다. 위탁인이 불가피하게 비용을 지출한 경우, 수탁인은 수탁인의 귀책사유가 있는 범위에서 즉시 이를 상환한다.
7. 영업장 운영 과정에서 취득한 고객의 개인정보를 관계 법령 및 위탁인의 지침에 따라 안전하게 보관·관리하고, 계약 종료 시 지체 없이 위탁인에게 반환하여야 한다.
8. 수탁인이 본 계약 목적 수행을 위하여 위탁 대상 시설, 매장명, 상호, 위치, 고객 데이터 또는 위탁인의 유·무형 자산을 이용하여 SNS, 광고계정, 포인트·멤버십, 예약·리뷰 플랫폼 등 신규 계정을 생성·운용하고자 하는 경우, 사전에 위탁인의 동의를 받아야 한다. 또한 별첨 3에 기재되지 아니한 계정이라 하더라도 위탁인의 동의를 받아 수탁인이 신규로 생성한 계정은 본 계약상 계정정보에 포함되며, 해당 계정의 ID, 권한, 인증수단 등 핵심 정보가 카카오톡 등 전자적 방법으로 위탁인에게 전달된 경우에도 별첨 3의 추가 통지로서 유효하고 본 계약의 일부로 본다.
9. 수탁인은 계정정보를 선량한 관리자로서 관리하고, 무단 변경·양도·제3자 공유를 하여서는 아니 되며, 계약 종료 시 회원·데이터·설정 등의 훼손 없이 위탁인에게 지체 없이 인계한다.
10. 수탁인은 영업장 운영과 관련하여 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 등 관계 법령에 따른 화재배상책임보험을 포함한 영업배상책임보험에 가입·유지하여야 한다. 보험의 보상한도는 시설물 손해 및 대인·대물 배상책임을 포함하여 최소 20억 원 이상으로 하며, 위탁인을 공동피보험자 또는 추가피보험자로 지정한다. 수탁인은 계약 체결 시 및 갱신 시 보험가입증명서(또는 보험증권 사본)를 위탁인에게 제출하여야 한다.

11. 수탁인은 골프존 가맹본부의 가맹규정·운영지침 및 영업장 운영에 적용되는 관계 법령·인허가 조건을 준수하여야 한다. 골프존 본사의 경고·시정요구·제재, 행정기관의 조사·시정명령·행정처분 또는 기타 영업장 운영과 관련한 민·형사상 분쟁이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 지체 없이 위탁인에게 통보하고 필요한 조치를 하여야 하며, 수탁인의 귀책사유가 있는 경우 그 해결에 필요한 비용과 책임을 부담한다.
12. 수탁인은 제2항 제4호에 따른 위탁인의 정당한 확인·점검·자료제출 요구 및 시정·개선·재발방지 요구에 협조하여야 하며, 정당한 사유 없이 이를 거부·방해하거나 이행하지 아니하여서는 아니 된다.

② 위탁인은 본 계약의 이행과 관련하여 다음 각 호의 의무를 부담한다.

1. 위탁인은 수탁인이 본 계약에 따른 영업장 운영을 원활히 수행할 수 있도록 계약 체결 시 명시된 시설물 및 권한을 제공하고, 계약기간 동안 이를 보장하여야 한다. 다만, 제13조에서 정한 계약의 해지 사유가 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 위탁인은 수탁인의 정상적인 영업 수행을 부당하게 방해하거나 제한하지 아니하며, 수탁인의 요청이 합리적이고 필요하다고 인정되는 경우 협력하여야 한다.
3. 시설물의 중대한 하자나 불가항력적 사유로 영업장 운영이 현저히 곤란해진 경우, 위탁인은 지체 없이 수탁인과 협의하여 합리적인 해결방안을 마련한다.
4. 위탁인의 확인, 점검 및 시정요청은 본 계약의 적정한 이행 여부를 확인하기 위하여 필요한 범위에서 수시로 할 수 있으며, 시설물의 작동 이상·고장·파손·안전상 우려뿐 아니라 GPM·POS 등 매출 및 정산자료, 힐링밥상의 매입 및 주류 재고, 고객민원, 서비스 품질, 안전·위생, 개인정보 및 계정정보, 골프존 가맹규정, 관계 법령 및 각종 인허가·신고사항의 준수 여부를 포함한다. 위탁인은 이에 필요한 자료 제출과 시정·개선·재발방지도치를 수탁인에게 요구할 수 있다. 다만, 위탁인의 확인·점검·자료요구 및 시정요청은 수탁인 소속 근로자 개인에 대한 채용·배치·근무시간·휴가·징계·해고 등 구체적인 인사·노무상 직접적인 지휘·명령으로 해석되지 아니한다.

제10조 (비밀유지)

- ① 당사자는 본 계약의 체결 사실, 계약 내용, 본 계약의 이행과정에서 알게 된 매출자료, 정산자료, 운영지침 및 기타 이에 준하는 정보를 제3자에게 누설하거나 본 계약의 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.
- ② 제1항의 의무는 계약기간 중은 물론 계약 종료 후에도 유효하다. 다만, 법령상 제출이 요구되는 경우에는 예외로 한다.
- ③ 본 조항을 위반하여 상대방에게 손해가 발생한 경우, 위반 당사자는 그 손해 전액을 배상하여야 한다.

제11조 (운영권한의 양도·재위탁)

수탁인은 본 계약상 운영권한의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공하거나 재위탁(하도급)할 수 없다. 다만, 위탁인의 사전 서면 동의가 있는 경우에는 예외로 한다.

제12조 (영업권 및 권리금)

- ① 당사자 일방은 계약기간 중 또는 계약 종료 후를 불문하고, 본 계약과 관련하여 상대방에게 영업권, 권리금, 고객기반 형성 등 어떠한 명목으로도 금전이나 권리를 청구할 수 없다. 이는 제7조 제4항에 따른 장비 업그레이드 비용 분담이 있는 경우에도 동일하게 적용된다.
- ② 계약기간 동안 당사자가 투자·광고·홍보·고객 모집 등 영업활동을 위하여 지출한 비용은 전적으로 해당 당사자의 영업상 필요와 이익을 위한 것으로서, 그 결과 형성된 고객기반·영업상 이익은 본 계약 종료와 동시에 소멸하며 권리금 또는 영업권의 성격을 가지지 아니한다.
- ③ 당사자 일방이 고객 모집, 매출 증대 또는 영업 기반 형성에 기여한 사실 자체는 권리금, 영업권 기타 유사한 명목으로 금전이나 권리를 청구할 사유가 되지 않는다.
- ④ 본 조항은 계약 종료 후에도 유효하게 존속하며, 위탁인은 수탁인에게, 수탁인은 위탁인에게 본 조항과 유사한 성격의 금전적 요구(영업권 사용료, 권리금, 영업기반 형성비)를 할 수 없다.

제13조 (계약의 해지)

- ① 수탁인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 위탁인은 상당한 기간을 정하여 최고하였음에도 불구하고 시정되지 아니한 때에는 계약을 해지할 수 있다.
 1. 수탁인이 부족액 지급 의무를 불이행하여 해당 부족액을 지급기일로부터 60일 내에 해소하지 아니한 경우
 2. 최근 12개월 내 3회 이상 기한 내 지급을 이행하지 아니한 경우
 3. 본 계약의 의무를 중대하게 위반하거나 본 계약 목적 달성을 현저히 곤란하게 하는 행위를 한 경우
 4. 제8조에 따른 인력 관리 의무를 위반하거나 직원 관리상의 문제를 시정하지 아니한 경우
 5. 고객 관리, 시설 관리, 위생·안전 관리 또는 관계 법령·인허가 관련 의무를 위반하고 이를 시정하지 아니한 경우
 6. 골프존 본사의 경고·시정요구 또는 가맹규정 위반사항에 대하여 수탁인이 필요한 조치를 이행하지 아니한 경우
 7. 제9조 제1항 제12호에 따른 위탁인의 정당한 자료제출·점검·시정·개선 또는 재발방지 요구를 정당한 사유 없이 거부·방해하거나 이행하지 아니한 경우

수탁인이 위탁인의 시정요구에 따라 해당 위반사항을 시정하였더라도, 동일하거나 유사한 위반이 반복되어 본 계약의 목적 달성이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우 위탁인은 추가적인 시정기간을 부여하지 아니하고 본 계약을 해지할 수 있다.

- ② 수탁인에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우, 위탁인은 별도의 최고 또는 시정기간 부여 없이 서면 통지로 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
 1. 영업장 매출금, 위탁인의 금원 또는 기타 위탁인에게 귀속되어야 할 금원을 횡령·유용한 경우
 2. 매출을 고의로 누락·은폐·조작하거나 정산자료를 허위로 작성·제출한 경우
 3. 수탁인의 귀책사유로 골프존 가맹계약의 해지, 영업정지 또는 이에 준하는 중대한 제재가 발생하거나 골프존 본사로부터 이에 준하는 공식적인 통지를 받은 경우
 4. 개인정보의 대량유출 또는 고의·중과실에 의한 중대한 개인정보 침해사고가 발생한 경우

5. 수탁인의 대표자 또는 수탁인의 책임 아래 영업장 운영업무를 수행하는 자가 영업장 운영과 관련하여 성범죄 기타 중대한 범죄행위를 하여 영업장의 신용 또는 정상적인 운영에 중대한 지장을 초래한 경우
 6. 수탁인의 고의 또는 중대한 과실로 인명피해 등 중대한 고객사고가 발생한 경우
 7. 수탁인의 대표자가 잠적하거나 상당한 기간 연락이 두절되어 영업장의 정상적인 운영 또는 본 계약의 이행이 현저히 곤란하게 된 경우
 8. 제11조를 위반하여 운영권한의 전부 또는 일부를 위탁인의 사전 서면 동의 없이 양도하거나 재위탁한 경우
 9. 제4조 제2항에 따른 이행보증금 보충의무를 정해진 기간 내 이행하지 아니한 경우
 10. 기타 수탁인의 고의 또는 중대한 과실로 당사자 간 신뢰관계가 중대하게 훼손되어 본 계약을 계속 유지하기 현저히 곤란한 경우
- ③ 위탁인이 본 계약의 주요 의무를 위반하거나 본 계약 목적 달성이 현저히 곤란하게 되는 사정이 발생한 경우, 수탁인은 상당한 기간을 정하여 시정을 요구하였음에도 불구하고 위탁인이 이를 이행하지 아니한 때에는 본 계약을 해지할 수 있다.
- ④ 본 조에 따라 계약이 해지되는 경우, 수탁인은 다음 각 호와 같이 시설물을 원상복구하여 반환하고, 제9조 제1항 제7호·제8호·제9호에 따른 고객의 개인정보 및 계정정보 일체를 위탁인에게 반환하여야 한다. 수탁인이 원상복구 또는 고객의 개인정보 및 계정정보 반환을 지연하는 경우, 위탁인은 영업장 출입·점검 및 설비 회수를 위해 합리적 범위 내에서 현장 접근을 요구할 수 있으며, 수탁인은 이에 협조한다.
1. 인테리어는 계약 당시의 상태 그대로 유지하되, 통상적인 사용에 따른 통상의 마모·노후는 제외한다. 종전 계약 최초 체결 당시의 상태는 '별첨 1. 시설물 상태 확인서' 목록에 따르며, 별첨 1은 본 계약의 일부로서 당사자의 서명·날인 없이도 본 계약과 동일한 효력을 가진다. 종전 계약에 따라 상호 교부·보관된 시설물 상태 사진은 본 계약에서도 별첨 1의 사진자료로 승계한다.
 2. 시설물은 모두 설치·작동 가능한 상태여야 한다.
- ⑤ 본 조에 따라 계약이 해지되는 경우, 위탁인은 수탁인의 원상복구 및 시설 점검이 완료된 후 이행보증금을 반환한다. 다만, 부족액, 손해배상금, 지연손해금 및 본 계약에 따라 수탁인이 위탁인에게 지급하여야 할 비용·상환금 기타 금전채무를 공제한 후 잔액을 지급한다.
- ⑥ 본 계약 체결 전후를 불문하고 소송 기타 이에 준하는 법적 분쟁으로 인하여 영업장의 사용·점유·운영에 중대한 제한이 발생하거나 발생할 우려가 객관적으로 인정되는 경우, 또는 위탁인이 영업장에 대한 적법한 사용·점유권을 상실하거나 수탁인의 영업 수행이 법률상 또는 사실상 불가능하거나 현저히 곤란하게 된 경우, 위탁인은 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다. 또한 소송·가처분·가집행·강제집행 기타 법적 절차에 따라 위탁인에게 영업장의 전부 또는 중요한 일부를 인도·명도·퇴거하거나 그 사용을 중단·제한하도록 하는 판결·결정·명령 등이 선고 또는 고지된 경우에도 위탁인은 본 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 해당 판결·결정·명령의 확정 여부와 관계없이 해지권을 행사할 수 있다.
- ⑦ 전항에 따라 본 계약이 해지되는 경우, 이행보증금의 반환 및 공제는 제5항에 따른다. 이 경우 수탁인은 전항의 사유로 인하여 발생하는 손해에 관하여 위탁인에게 손해배상을 청구할 수 없다.

제14조 (통지)

- ① 본 계약에 따른 모든 통지·요구·승인은 서면(전자우편, 문자메시지 등 전자적 방법 포함)으로 하며, 각 당사자가 지정한 주소 또는 전자우편·전화번호로 발송된 때 도달한 것으로 본다.
- ② 각 당사자는 통지 수령처(주소, 전자우편 주소, 전화번호)가 변경될 경우 지체 없이 서면 통지하여야 하며, 이를 게을리하여 발생한 불이익은 그 당사자가 부담한다.
- ③ 문자메시지 등 간이 전자적 방법으로 통지하는 경우, 발송 사실 및 내용 확인이 가능한 자료(송신 내역, 화면 캡처 등)를 보관하여야 한다.
- ④ 제5조에 따른 갱신거절 또는 계약조건 변경 의사 통지는 계약기간 만료일 전일 24시까지 이루어져야 하며, 전자우편·문자메시지 등 전자적 방법으로 통지한 경우 그 발송시각은 객관적으로 확인 가능한 송신내역에 표시된 시각을 기준으로 한다. 제2항에 따른 통지 수령처 변경을 상대방에게 알리지 아니한 경우에는 종전에 지정된 수령처로 적법하게 발송한 때에 통지가 이루어진 것으로 본다.

제15조 (손해배상)

- ① 당사자 일방이 본 계약을 위반하여 상대방에게 손해가 발생한 경우, 위반한 당사자는 통상손해 및 특별손해(예견가능한 경우)로 발생한 손해 전액을 배상하며, 손해배상액의 총 한도는 이행보증금의 2배로 한다. 단, 다음 각 호의 경우에는 본 항의 한도를 적용하지 아니한다.
 1. 고의 또는 중과실
 2. 고객의 개인정보·계정정보 또는 비밀유지 의무 위반
 3. 수탁인의 귀책사유로 인한 인명피해 또는 시설물의 중대한 멸실·훼손(화재를 포함한다)
- ② 제7조에 따라 수탁인이 위탁인에게 지급·상환하여야 하는 부족액, 비용·상환금 기타 계약상 금전지급의무는 제1항의 손해배상액 한도와 별개의 금전채무로 한다.

제16조 (지연손해금)

당사자 일방이 본 계약에 따라 지급기한이 확정된 금전채무를 기한 내 이행하지 아니한 경우에는 해당 금전채무에 관하여 관계 법령에 따라 적용되는 법정이율에 의한 지연손해금을 지급한다. 이는 수탁인이 부담하는 부족액·비용·상환금 기타 금전채무와 위탁인이 제7조 제2항 제1호에 따라 부담하는 용역비 지급채무에 동일하게 적용한다.

제17조 (계약의 성격)

본 계약은 위탁인이 제공하는 시설 및 관련 권한을 기초로 수탁인이 영업장 운영 용역을 수행하는 위탁 운영 용역계약에 해당하고, 그 법적 성질은 민법상 도급 또는 위임계약의 성질을 가지며, 부동산 임대차에 관한 규정은 적용되지 않는다. 다만, 강행법규가 본 계약 내용과 상충하는 경우에는 강행법규를 우선 적용한다.

제18조 (관할법원)

- ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 당사자는 우선적으로 성실히 협의하여 분쟁의 해결을 도모한다.
- ② 협의로 분쟁이 해결되지 아니하는 경우, 서울중앙지방법원을 제1심 전속적 관할법원으로 한다.

제19조 (조항의 유지)

- ① 본 계약이 해지되거나 기간 만료 등으로 종료된 경우 또는 제5조 제5항에 따른 임시 운영관계가 종료된 경우에도, 제7조는 본 계약 또는 임시 운영관계의 최종 종료일까지 발생한 매출·비용 및 기타 정산에 관하여 최종 정산이 완료될 때까지, 제8조, 제9조 제1항 제6호부터 제12호까지, 제10조, 제12조, 제13조 제4항·제5항·제7항, 제15조, 제16조 및 제18조의 규정은 그 성질상 필요한 범위에서 그 효력이 유지된다.
- ② 본 계약은 2026년 2월 27일 체결한 「골프존 운영 위탁 용역계약서」 및 2026년 7월 22일 체결한 「골프존 운영 위탁 용역계약 부속합의서」를 2026년 10월 1일부터 대체한다. 다만, 본 계약의 효력 발생일 이전에 발생한 매출·비용·미정산금, 손해배상청구권 기타 채권·채무 및 종전 계약에 따라 예치된 이행보증금은 소멸하지 아니하고 본 계약에 따라 정산·처리한다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약 당사자 쌍방은 계약 내용을 확인한 후 각 1통씩 보관하며 계약 당사자가 서명 또는 날인함으로써 그 효력이 발생한다.

[서명 날인을 위한 여백]

2026 년 ____ 월 ____ 일

[위탁인]

법인명: 주식회사 이지벤처스

법인등록번호: 110111-5069029

대표자: 김은주 (인)

본점 주소: 서울특별시 서초구 법원로1길 6, 1층동(서초동)

대상 사업장

1. 창릉 프리미어 골프존

사업자등록번호: 552-85-02879

주소: 경기도 고양시 덕양구 동축로 70, 지1층 씨-에스-비1-01호 ~ 씨-에스-비1-09호(동산동, 현대프리미어캠퍼스 지축역 지식산업센터)

2. 힐링밥상

사업자등록번호: 407-85-09403

주소: 경기도 고양시 덕양구 동축로 70, 씨-에스-비1-01-1호(동산동, 현대프리미어캠퍼스 지축역 지식산업센터)

[수탁인]

상호: 힐링스토리

사업자등록번호: 879-48-01237

대표자: 김형호 (인)

주소: 경기도 고양시 덕양구 동축로 70, 씨-에스-비1-01-1호(동산동, 현대프리미어캠퍼스지축역 지식산업센터)

별첨 1. 시설물 상태 확인서

1. 작성 목적

본 확인서는 2026년 2월 27일 체결한 종전 골프존 운영 위탁 용역계약 당시 위탁인이 제공한 위탁 대상 시설물의 상태를 기록·보존한 자료로서, 본 계약에서도 시설물의 최초 인도 상태 및 계약 종료 시 원상복구 범위 판단의 기준으로 사용하기 위함이다.

2. 시설물 상태 기록

번호	구분	위치	품명/모델	수량	상태
1	스크린골프장비	각 타석	골프존 NX	14대(좌타 12, 양타 2)	양호
2	공조설비	전 구역	시스템에어컨	22대	양호
3	인테리어	전 구역	바닥·벽·천장	-	양호

※ 위 표에 기재되지 않은 기타 부속품도 현 상태를 기준으로 별도 사진으로 기록·보관한다.

3. 사진 첨부

시설물 상태 사진은 본 시설물 상태 확인서에 인쇄하여 첨부하지 아니하고 촬영 원본 파일을 전자파일 형태로 별도 제출 및 보관한다. 종전 계약에 따라 당사자가 상호 교부·보관한 시설물 상태 사진은 본 계약에서도 그대로 승계하여 본 시설물 상태 확인서의 일부로 본다. 향후 시설물의 추가·교체·업그레이드 등으로 시설물의 현황이 변경되는 경우에는 해당 시설물의 상태를 별도 사진으로 기록·보관할 수 있다.

별첨 2. 운영비 목록

구분	월비용(VAT 별도)	내용
서빙로봇	549,734 원	- 서비스이용료: 40,000 - 단말할부(24 개월): 249,000 x 2 대 - 보험료: 11,734 ※ 2025 년 8 월 신청 / 3 년 약정
테이블오더	187,216 원	- 메뉴판 이용료: 13,000 x 14 대 - 알림판 이용료: 13,000 x 1 대 - 광고 동의 할인: -7,784 ※ 2025 년 8 월 신청 / 3 년 약정 ※ 단말 요금 4,237,200 원 완납
롤스크린 유지보수	420,000 원	- 30,000 x 14
인터넷(1Gbps)	15,000 원	- 2025 년 11 월 신청, 3 년 약정
IPTV	42,000 원	- 2025 년 11 월 신청, 3 년 약정
KT 텔레캅	97,000 원	- CCTV/보안
POS 관리	4,000 원	- POS 유지보수
전화요금	월 변동	
정수기 렌탈	104,093 원	청호나이스, 쿠쿠 정수기 이용료
공기청정기 렌탈	130,184 원	쿠쿠 공기청정기 이용료
도도포인트	25,000 원	포인트 적립 서비스 이용료
광고비	월 변동	광고비 충전 등

별첨 3. 계정정보 리스트

서비스/채널	접속 URL	ID
골프존 GPM	https://gpm.golfzonpark.com	kuj1005
김캐디	https://owner.kimcaddie.com/login	01062857925
도도인사이트	https://www.dodoinsight.com/admin/analytics/summary	pay@iteasy.co.kr
도도포인트	https://manager.dodopoint.com/activity/all	pay@iteasy.co.kr
골프존파크창릉프리미어	홈페이지: https://golfzon-primier.kr 관리자: https://golfzon-primier.kr/member/login	별도 전달
네이버 스마트플레이스	https://new.smartplace.naver.com	golfzonp
인스타그램	https://www.instagram.com	golfzonp@naver.com
네이버 블로그	https://blog.naver.com/golfzonp	golfzonp
네이버 광고주센터 (플레이스 광고)	https://manage.searchad.naver.com/customers/4194957/campaigns	golfzonp
카카오 비즈니스센터	https://business.kakao.com/dashboard	golfzonp@naver.com
구글 네스트(구글홈)	https://home.google.com/home	gpcp3323@gmail.com
로보락 로봇청소기	모바일 앱	gpcp3323@gmail.com

1. 본 별첨에 기재된 계정의 비밀번호 정보는 보안을 위해 별도 안전한 방식으로 상호 전달·관리한다.
2. 본 별첨은 제2조 제6호 및 제9조 제1항 제8호·제9호에 따른 계정정보의 범위 확정을 위한 것이다.